

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1382/2533

พนักงานอัยการ จังหวัด ชัยนาท
นาย บุญ ธเนศ โสภา

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 95

ปัญหาว่าคดีขาดอายุความหรือไม่ เป็นข้อกฎหมายเกี่ยวด้วย ความสงบ
เรียบร้อยของประชาชน แม้มิได้กล่าวกันมาในศาลล่าง ศาลฎีกาก็มีอำนาจหยิบยก
ขึ้นวินิจฉัยได้ ดังนี้ เมื่อเป็นคดีความผิดตาม มาตรา 27 แห่ง พ.ร.บ.จัดหางานฯ มี
โทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน จึงมีกำหนดอายุความฟ้องคดี 1 ปี โจทก์ฟ้องจำเลยหลัง
เกิดเหตุเกิน 1 ปี คดีโจทก์จึงขาดอายุความ.

โจทก์ฟ้องคดีทั้งสี่สำนวนซึ่งศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้รวมพิจารณาพิพากษาเข้าด้วย
กัน ทำนองเดียวกัน ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหา
งาน พ.ศ. 2511 มาตรา 7, 27 ให้นับโทษติดต่อกันทั้งสี่สำนวน และนับโทษต่อจาก
โทษคดีอาญาหมายเลขดำที่ 108-112/2529 และ 115, 116/2529 ของศาลชั้นต้น

จำเลยให้การปฏิเสธทั้งสี่สำนวน แต่รับว่าเป็นบุคคลคนเดียวกับจำเลยในคดีที่
โจทก์ขอให้นับโทษต่อ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติจัดหางานและ
คุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2511 มาตรา 7, 27 จำคุกสำนวนละ 1 เดือน นับโทษติดต่อกัน
ทั้งสี่สำนวน (รวมจำคุก 4 เดือน) และให้นับโทษต่อจากคดีอาญาหมายเลขแดงที่
996/2529, 808/2529 ของศาลชั้นต้น ส่วนที่ขอให้นับโทษต่อจากคดีอื่นนอกจากนี้คดี
ดังกล่าวยังไม่มีคำพิพากษาจึงนับโทษต่อให้ไม่ได้

จำเลยทั้งสี่สำนวนอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์ทั้งสี่สำนวน

โจทก์ทั้งสี่สำนวนฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "โจทก์ฎีกาว่าจำเลยกระทำผิดตามฟ้องแต่เนื่องจากจำเลย
แก้ฎีกาว่า ฟ้องโจทก์ขาดอายุความแล้ว จึงเห็นควรวินิจฉัยปัญหาเรื่องอายุความตาม
ข้อแก้ฎีกาของจำเลยก่อนคดีนี้โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติ
จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2511 มาตรา 27 ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกินหนึ่ง
เดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ จึงมีกำหนดอายุความฟ้องคดี 1
ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 95(5) วันเกิดเหตุคดีนี้ตามฟ้องโจทก์ทั้งสี่
สำนวนอยู่ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2526 ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2527 โจทก์ฟ้องคดีนี้
เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2529 พร้อมกันทั้งสี่สำนวน ฟ้องโจทก์ทั้งสี่สำนวนจึงขาดอายุ
ความแล้ว ปัญหาดังกล่าวเป็นข้อกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของ
ประชาชน แม้มีได้ว่กล่าวกันมาในศาลล่างศาลฎีกามีอำนาจหยิบยกขึ้นวินิจฉัยได้
และไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยฎีกาของโจทก์ที่ว่า จำเลยกระทำผิดตามฟ้องที่ศาลอุทธรณ์
พิพากษายกฟ้องนั้น ศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วยในผล..."

พิพากษายืน.

(วินัย กัณหะ-ถาวร ตันตราภรณ์-ประศาสน์ ชำรงกาญจน์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ